

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 748/2547 นางสาว อรุณี เล้าอรุณ
นาง วาสนาหรือนางสาววาสนา แซ่อึ้ง
หรืออัครวินวินิจกุล

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 914, มาตรา 916

ป.วิ.พ. มาตรา 177

จำเลยสั่งจ่ายเช็คให้ใช้เงินแก่ บ. หรือผู้ถือ มีผู้นำเช็คมาแลกเงินสดไปจาก โจทก์โจทก์จึงเป็นผู้ทรงมีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คได้ จำเลยหาอาจต่อสู้ โจทก์ด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อน ๆ นั้นได้ไม่เว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 916 ประกอบด้วยมาตรา 989 วรรคหนึ่ง แต่จำเลยให้การเพียง ว่าเช็คที่จำเลยสั่งจ่ายให้แก่ บ. ไม่มีมูลหนี้ต่อกันเพราะจำเลยได้ชำระเงินตามเช็คนั้น ไปแล้ว เป็นการกล่าวถึงความเกี่ยวพันระหว่างจำเลยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเช็คกับผู้ทรงคน ก่อนเท่านั้น จำเลยมิได้ให้การว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คโดยการคบคิดกันฉ้อฉลกับผู้ทรง คนก่อนอย่างไร จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ว่าเช็คไม่มีมูลหนี้ต่อกันไม่ได้ ต้อง ห้ามตามมาตรา 916

จำเลยให้การว่าโจทก์ใช้อำนาจในการฟ้องคดีโดยไม่สุจริตโดยมิได้บรรยายให้ ชัดว่าโจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตอย่างไร จึงไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาท

จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาท จำเลยจึงต้องรับผิดชอบหนี้ตามเช็ค นั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 900 วรรคหนึ่ง เมื่อธนาคาร ปฏิเสธการจ่ายเงิน จำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คนั้นให้แก่โจทก์ตามมาตรา 914 ประกอบด้วยมาตรา 989 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาแกลง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2538 สั่งจ่ายเงินจำนวน 350,000 บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ สั่งจ่ายชำระหนี้แก่ผู้มีชื่อ และผู้มีชื่อนำมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ เมื่อถึงกำหนด โจทก์นำไปเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ขอให้บังคับจำเลย ชำระเงินจำนวน 369,687 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 350,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทให้แก่นายบิลลีนาธ มณี เพื่อชำระค่างวดรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 - 9039 ระยอง ซึ่งนายบิลลีขายให้แก่ นายกิมเต็ก แซ่โก่ สามีจำเลย แต่นายบิลลีไม่สามารถโอนรถยนต์ให้ได้ เนื่องจากชื่อ ในทะเบียนรถยนต์เป็นของนายถาวร มัญขุนากร นายบิลลีจึงให้จำเลยนำเงินไปชำระ ให้แก่นายถาวรจำนวน 508,800 บาท และจะนำเช็คพิพาทมาคืนจำเลยภายใน 7 วัน เช็คพิพาทจึงไม่มีมูลหนี้ที่ต้องชำระกันตามกฎหมาย โจทก์และจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ ต่อกัน โจทก์มีหนังสือทวงถามนายบิลลี แสดงว่ามีเจตนาไม่สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 350,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 19,687 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้จากคำฟ้องโจทก์และคำให้การจำเลยว่า จำเลยได้ส่งจ่ายเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คสั่งจ่ายนายบิลลี นารมณี หรือผู้ถือเป็นผู้รับเงิน โจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทมาโดยมีผู้นำมาแลกเงินสดไปจากโจทก์ ซึ่งตามบทบัญญัติ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 ที่ว่า "อันผู้ทรงนั้นหมายความว่า บุคคลผู้มีตัวเงินไว้ในครอบครองโดยฐานเป็นผู้รับเงินหรือเป็นผู้รับสลักหลัง ถ้าและ เป็นตัวเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ผู้ถือก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน" ฉะนั้นเมื่อเช็คพิพาท เป็นเช็คสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือโจทก์เป็นผู้ครอบครองเช็คพิพาท โจทก์จึงเป็นผู้ทรงโดย ชอบด้วยกฎหมาย มีอำนาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คพิพาทได้ จำเลยถูกฟ้องในมูล ตัวเงินคือเช็คพิพาทหาอาจต่อสู้ผู้ทรงคือโจทก์ด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกัน เฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ทรงคนก่อน ๆ นั้นได้ไม่ เว้นแต่การโอนจะได้มีขึ้นด้วย คบคิดกันฉ้อฉลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 ประกอบด้วยมาตรา 989 วรรคหนึ่งตามคำให้การของจำเลยให้การเพียงว่าเช็คพิพาท ที่จำเลยสั่งจ่ายให้แก่ นายบิลลี นารมณีไม่มีมูลหนี้ต่อกันเพราะจำเลยได้ชำระเงิน ตามเช็คนั้นไปแล้ว คำให้การดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกล่าวถึงความเกี่ยวพัน ระหว่างจำเลยซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาทกับผู้ทรงคนก่อนเท่านั้น จำเลยมิได้ให้การ ชัดแจ้งว่าโจทก์ได้รับโอนเช็คพิพาทโดยการคบคิดกันฉ้อฉลกับผู้ทรงคนก่อนอย่างไร ฉะนั้น จำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ผู้ทรงเช็คพิพาทว่าเช็คพิพาทไม่มีมูลหนี้ต่อ กันไม่ได้ ต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 916 ดังกล่าว ที่จำเลยให้การว่า โจทก์ ใช้อำนาจในการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต โดยโจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าโจทก์ได้รับเช็คมา

จากผู้ใด ชำระหนี้ค่าอะไร และมีได้บรรยายถึงนายบิลลี นารมณี ตลอดจนไม่ได้ฟ้อง นายบิลลี นารมณี เป็นจำเลยด้วย แสดงให้เห็นว่าโจทก์มีเจตนาไม่สุจริตนั้น ก็เป็น เรื่องการใช้สิทธิในทางศาลของโจทก์ที่จะฟ้องบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบโจทก์ได้ตาม แต่จะเลือกและเมื่อจำเลยมิได้บรรยายให้ชัดว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่สุจริตอย่างไร คำ ให้การของจำเลยดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดี รูปคดีไม่จำเป็นต้อง สืบพยานโจทก์จำเลยและคดีวินิจัยได้โดยไม่จำเป็นต้องพิเคราะห์พยานหลักฐานที่ โจทก์และจำเลยนำเสนอแล้ว การที่จำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทจำเลยจึง ต้องรับผิดชอบเนื้อความในเช็คนั้นตามมาตรา 900 วรรคหนึ่ง เมื่อธนาคารปฏิเสธการ จ่ายเงิน จำเลยต้องรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คนั้นให้แก่โจทก์ตามมาตรา 914 ประกอบด้วย มาตรา 989 วรรคหนึ่ง ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้เงินตามเช็คพิพาทพร้อม ดอกเบี้ยมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุภิญญา ขยารักษ์-สายันต์ สุรสมภพ-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ